

Constitutionnalisation de l'IVG : comment les femmes ont gagné au Parlement

Deux ans après son abrogation fédérale aux Etats-Unis, les parlementaires français, réunis en Congrès ce lundi à Versailles, s'apprêtent à sanctuariser la liberté d'avorter dans la Constitution.

Le résultat historique de l'obstination et du combat transpartisan de femmes politiques de gauche et de la majorité.

Sous les ors de la salle du Congrès, logée dans l'aile du Midi du château de Versailles, elles prendront place, ce lundi après-midi, seize ans après la dernière révision constitutionnelle. Aurore Bergé, ministre déléguée à l'Egalité entre les femmes et les hommes, écoutera, au banc du gouvernement, les discours, pour la première fois sous la présidence d'une femme, Yaël Braun-Pivet, à la tête de l'Assemblée nationale. L'ancienne sénatrice communiste Laurence Cohen se glissera à la tribune des invités. Assises par ordre alphabétique parmi les 925 parlementaires, la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, sa collègue socialiste Laurence Rossignol, la députée insoumise Mathilde Panot savoureront ce moment, déjà qualifié d'historique. Et se reconnaîtront.

Pour remporter cette «victoire parlementaire et féministe», selon Laurence Rossignol, il a fallu s'armer de patience, batailler, accepter de s'effacer, faire fi des étiquettes partisans, lever des doutes. A l'heure de graver dans la Constitution ces mots – «La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse» –, chaque parti réclame sa part de maternité. Les communistes rappellent que ce sont leurs sénatrices, Laurence Cohen et Eliane Assassi, qui ont déposé, en 2017, la première proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire le droit à l'IVG dans la loi fondamentale. La France insoumise célèbre la «loi Panot», votée à l'Assemblée en 2022. «Ridicule», grincent les députés Renaissance qui jugent que, sans l'engagement de la majorité, rien n'aurait été possible. , au sein des mouvements féministes et du Planning familial, l'obstination de toutes a pesé. «Un combat de femmes, pose Aurore Bergé. Il y a bien sûr des hommes qui accompagnent, mais nous portons dans notre chair la peur de voir l'IVG remise en cause.» Et une lutte collective. «On dit que derrière une loi, il y a une foule. La loi Veil est permise car les femmes du Mlac [Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, ndlr] ont pratiqué des avortements clandestins», se souvient Mathilde Panot qui souligne le rôle des associations. «Les féministes, c'est intergénérationnel, complète Laurence Cohen. On se bat main dans la main contre le patriarcat, ça a toujours été comme ça.»

«Intelligence de lâcher l'affaire»

Il a fallu l'électrochoc de juin 2022 pour que . Fragilisé aux Etats-Unis, le droit à l'avortement pourrait-il l'être un jour chez nous aussi ? Ce soir d'été, Panot annonce le dépôt d'une proposition de loi. La nouvelle présidente des députés Renaissance, Aurore Bergé, écrit à Emmanuel Macron tard dans la soirée, et lui propose de s'emparer du sujet. Le Président donne son accord et Bergé grille la politesse à Panot en déposant dès le lendemain son texte en s'appuyant sur les travaux de Marie-Pierre Rixain, sa collègue à la délégation aux droits des femmes. Elle est immédiatement soutenue par la Première ministre, Elisabeth Borne. «Le tragique de l'histoire peut revenir, dit à Libération cette dernière, aujourd'hui députée. On le voit avec la guerre en Ukraine, ce qui semblait invraisemblable il y a quelque temps peut se produire. La montée des populismes appelle à la vigilance et à conforter un certain nombre de nos droits fondamentaux.»

Mathilde Panot (LFI) à l'Assemblée, en novembre 2022. (Xose Bouzas/Hans Lucas. AFP)

Panot et Bergé n'ont pas l'habitude de se dire bonjour quand elles se croisent. Alors travailler main dans la main... Pendant quelques mois, chacune tente de doubler l'autre pour faire adopter «son» texte. Bergé est la première en commission mais Panot dégote avant elle un créneau en séance publique le 24 novembre 2022. L'insoumise trouve un amendement de compromis avec deux élus de la majorité, Erwan Balanant (Modem) et Anne-Cécile Violland (Horizons). «On a une complicité, une bienveillance qu'on a partagée avec Mathilde», raconte cette dernière. Bergé sait qu'elle n'a plus qu'à s'effacer devant le texte de LFI. Elle le fait avec panache. En congé maternité ce jour-là, elle saute dans un taxi avec sa fille, appelle sa mère pour lui demander si elle l'autorise à raconter son histoire à la tribune de l'Assemblée, et s'avance dans l'hémicycle : «Si [ma mère] a pu mettre un terme à sa grossesse, c'est au prix d'un curetage sans anesthésie de la part des médecins. Voilà ce que les femmes subissaient, voilà ce que nos mères et nos grands-mères ont pu subir.» Son ego et son texte, à côté de ça... «Si nous ne sommes pas capables de [travailler différemment] sur la question des droits des femmes, alors nous ne le serons sur aucun texte», conclut Bergé. «Elle a eu l'intelligence de lâcher l'affaire», salue l'écologiste Sandra Regol. D'autant, ajoute Marie-Pierre Rixain, que «maintenir une concurrence larvée aurait servi aux opposants à l'IVG. Face à nous, on a des forces obscurantistes très importantes». «Ce n'est pas un hasard que ce soit des femmes qui se montrent capables à chaque étape de faire ce qui est le mieux, pas pour soi, mais pour que ça marche», souligne la sénatrice Mélanie Vogel.

De la souplesse, il en faut aussi dans les mots. au Sénat en février 2023 ? Ou s'indigner qu'il ait biffé le «droit à l'IVG» en lui substituant une moins contraignante «liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse» «Certaines féministes pouvaient être freinées par cette rédaction , convient l'ancienne députée Albane Gaillot, chargée de plaider au Planning familial. Mais c'était le seul texte qui pouvait passer au Sénat.»

«La réforme vient d'en bas»

L'Elysée entre dans la danse quelques jours après. Le conseiller institutions du Président de l'époque, Eric Thiers, planche sur une nouvelle rédaction avec Bergé et d'autres élus de la majorité. Le 8 mars, rendant hommage à l'avocate Gisèle Halimi, Emmanuel Macron souhaite «inscrire dans notre texte fondamental cette liberté», avant des mois d'un silence difficile à comprendre. «Ça leur a pris un an et demi pour écrire une phrase. Je pense que Macron n'avait pas particulièrement envie de mener ce projet», pointe Mélanie Vogel. «Un travail très fin a été conduit, y compris avec le Conseil d'Etat, pour trouver la bonne rédaction, qui apporte des garanties et ouvre le chemin à un texte votable», défend Elisabeth Borne. Le collectif réunissant associations et parlementaires autour du Planning familial perd patience. A l'automne, Mathilde Panot menace de réinscrire telle quelle la version sénatoriale de Philippe Bas à l'agenda de l'Assemblée. Si le texte est voté dans les mêmes termes par les députés, la Constitution prévoit la convocation d'un référendum. Un scénario noir pour l'exécutif, avec le risque d'une campagne offrant une tribune aux pires discours réactionnaires.

Aurore Bergé (Renaissance), à Strasbourg, le 3 février. (Abdesslam Mirdass/Hans Lucas. AFP)

Sous pression, Macron sort du bois en octobre. Il annonce qu'un projet de loi sera déposé par le gouvernement avant la fin 2023. «On aura offert sur un plateau à celui qui veut être le champion de tout le fait d'être le premier Président au monde à inscrire l'IVG dans la Constitution», grince Mathilde Panot. Difficile d'oublier les propos paternalistes du chef de l'Etat sur l'avortement en 2021, plusieurs fois qualifié de «traumatisme» au moment où les députés souhaitaient allonger de douze à quatorze semaines le délai de recours à l'IVG. «Au fond de lui-même, je suis convaincue qu'Emmanuel Macron n'aime pas cette réforme. Il n'a fait que laisser faire, juge Laurence Rossignol. Cette réforme s'est faite à l'inverse de la logique bonapartiste de la Ve République. Elle ne vient pas d'en haut mais d'en bas.»

Des hommes se sont aussi activés pour faire sauter les verrous. Comme Guillaume Gouffier Valente, rapporteur (Renaissance) du projet de loi à l'Assemblée, qui se réjouit d'adopter, lundi, «une actualisation de notre contrat social dans la Constitution écrite à une époque où il n'y avait pas de femmes autour de la table» . Ou Erwan Balanant (Modem) qui appelle «les hommes à se saisir de ces combats qui ne se gagneront pas sans l'ensemble de la société». Outre Eric Thiers, qui a tenu la plume, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, voit aussi son rôle salué. En lien étroit avec les sénatrices de gauche et la centriste Dominique Vérien, son conseiller Guillem Gervilla a tenu un pointage minutieux de l'hémicycle sénatorial pour décrocher, chez LR et au centre, les voix manquantes.

«Recette élection au Crous»

A l'approche du débat du 27 février au Sénat, , incarnées par les poids lourds de LR, Gérard Larcher qui campe sur l'idée que «l'IVG n'est pas menacée dans notre pays» et Bruno Retailleau qui ferraille pour mentionner la clause de conscience des médecins dans le texte. La veille du vote, Laurence Rossignol et sa camarade Marie-Pierre de La Gontrie font le siège de la buvette du Palais du Luxembourg et interpellent méthodiquement chaque collègue. «Et toi, tu votes quoi ?» enchaînent-elles. «On a appliqué la recette " élection au Crous" », rigole Rossignol qui a fait ses armes à l'Unef. Un élu de droite, qui s'est décidé à voter pour, lui réplique : «J'ai une fille de 21 ans.»

Mélanie Vogel (Les Ecologistes), à Paris, en mai 2023. (Romy Alizée/Libération)

Sous l'influence de proches qui mettent sous leur nez la demande sociétale, nombre de LR vacillent. «Ce sont aussi ces entourages féminins qui ont fait le vote», se félicite Mélanie Vogel tandis qu'Aurore Bergé salue les «filles de», «femmes de» qui ont convaincu, «dans l'ombre, des sénateurs de ne pas se placer du mauvais côté de l'Histoire». Au Sénat, le vote, large, pour l'IVG dans la Constitution, a délégué, mercredi, les dizaines de féministes inquiètes, qui, dans la salle des conférences, voisine de l'hémicycle, ont laissé éclater leur joie avant de se tomber dans les bras. «Bravo, tu l'as fait», lance la députée écolo Sandra Regol à Mélanie Vogel, venue vivre en direct «cette victoire de nos mères et de nos grands-mères, pour celles qui viendront». «On l'a fait !»

répète aussi Laurence Cohen, l'ancienne sénatrice communiste, qui a suivi en tribune l'étape décisive de cette histoire qu'elle avait commencé à écrire.

Bien sûr, elles connaissent les luttes qu'il reste à mener pour garantir à toutes la possibilité d'avorter : le manque de moyens, la fermeture de centres, l'accès inégal à l'IVG d'un territoire à l'autre. Réviser la Constitution n'est pas pour solde de tout compte, mais elles savent le poids des symboles. Samedi, Bergé embarque dans sa délégation Rossignol, Vogel et Regol à New York pour la 68e commission de l'ONU sur le statut des femmes. Panot y mènera de son côté une délégation LFI. Des associations du monde entier leur ont demandé de prendre la parole, elles, les représentantes du premier pays au monde à graver dans le marbre cette «liberté garantie». «Ce qu'on aura voté en France lundi encourage et renforce le combat mené partout ailleurs, conclut Laurence Rossignol. Cette victoire, on l'offre à toutes les autres.»

Pour aller plus loin :

Dans la même rubrique

[https://www.liberation.fr/resizer/nqFnJo5Sq9Mei_LB67DiWNLSW0Q=/1200x630/filters:format\(jpg\):quality\(70\):focal\(3265x2335:3275x2345\)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/X7EZTS3NFFFTZKRQ5EQ42RGLHI.jpg](https://www.liberation.fr/resizer/nqFnJo5Sq9Mei_LB67DiWNLSW0Q=/1200x630/filters:format(jpg):quality(70):focal(3265x2335:3275x2345)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/X7EZTS3NFFFTZKRQ5EQ42RGLHI.jpg)

[https://www.liberation.fr/resizer/UmIrXWb2x3BQnnL8j24DBuQXyw4=/768x0/filters:format\(jpg\):quality\(70\)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/XBSWV3Q6OFHF3AGA6EN7RZXNQI.jpg](https://www.liberation.fr/resizer/UmIrXWb2x3BQnnL8j24DBuQXyw4=/768x0/filters:format(jpg):quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/XBSWV3Q6OFHF3AGA6EN7RZXNQI.jpg)

[https://www.liberation.fr/resizer/bJQdGIRvuYF5FjIheIbNWPPYYPM=/768x0/filters:format\(jpg\):quality\(70\)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/H3NAHPF5TJGI5GT5UDTFSCIDE.jpg](https://www.liberation.fr/resizer/bJQdGIRvuYF5FjIheIbNWPPYYPM=/768x0/filters:format(jpg):quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/H3NAHPF5TJGI5GT5UDTFSCIDE.jpg)

[https://www.liberation.fr/resizer/5R5BxcVDTezGaKsVaxw6ZRdVbQ=/768x512/filters:format\(jpg\):quality\(70\)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/KZHCA4EEXFBBHNJZXETBMIDFG4.jpg](https://www.liberation.fr/resizer/5R5BxcVDTezGaKsVaxw6ZRdVbQ=/768x512/filters:format(jpg):quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/KZHCA4EEXFBBHNJZXETBMIDFG4.jpg)

par Laure Equy, Jean-Baptiste